

Ⅱ. 감사결과 지적사항

1

위탁연구용역 계약 준공금 대가 지급 지연

□ 관련 자 선임행정원 김○○

□ 내 용

1. 업무 개요

한국개발연구원(이하 “연구원”이라 한다)은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 한다)」과 연구원 「연구용역규정」에 따라 위탁연구용역 계약 준공금의 대가 지급 등 계약업무를 관리하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

「국가계약법」 제15조(대가의 지급)는 “① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 구매, 용역, 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약의 경우 검사를 하거나 검사조서를 작성한 후에 그 대가(代價)를 지급하여야 한다. 다만, 국제관례 등 부득이한 사유가 있다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 제1항에 따른 대가는 계약상대자로부터 대가 지급의 청구를 받은 날부터 대통령령으로 정하는 기한까지 지급하여야 하며, 그 기한까지 대가를 지급할 수 없는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 지연일수에 따른 이자를 지급하여야 한다.”라고 규정하고 있고,

같은 법 시행령 제58조(대가의 지급)는 “① 법 제15조제2항에 따라 국고의 부담이 되는 계약의 대가는 제55조에 따른 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제

1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 3일) 이내에 지급해야 한다. 이 경우 계약당사자와 합의하여 5일을 초과하지 않는 범위에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다. 제2항~제5항 <생략> ⑥ 제1항 및 제2항에 따른 기간을 산정하는 경우에는 공휴일 및 토요일을 제외한다.”라고 규정하고 있다.

한편, 연구원 「연구용역규정」 연구용역계약 일반조건 제5조(대가의 지급) 제1항에는 “연구용역의 대가는 “계약상대자”가 계약을 이행한 후 제8조에 의하여 “KDI”의 검사가 완료된 후 청구 가능하며 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일 이내에 소정의 절차에 따라 지급한다. 다만, 제8조 제4항에 따라 “계약상대자”의 수정·보완의 정도가 연구원의 당초 목적달성에 미진한 경우 그 정도에 따라 최종금을 감액 지급할 수 있다.”라고 명시하고 있다.

또한, 연구원 「회계규정」 제145조(정부계약관계 규정 등의 준용)는 “이 규정에 정하지 아니한 사항은 정부의 계약에 관한 법령, 예규, 훈령 등을 준용한다.”라고 명시하고 있고,

연구원 「연구용역규정」 제21조(관계법령 등의 준용)에도 “용역계약을 이행함에 있어 특별히 명시되지 아니한 사항에 대하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 기획재정부 계약예규 등을 준용한다.”라고 명시하고 있다.

따라서, 연구원은 「국가계약법령」 및 연구원 「연구용역규정」의 연구용역계약일반조건 제5조에서 규정하고 있는 바와 같이 자체 위탁연구용역 계약 완료 후 준공금 지급요청일로부터 5일 이내(공휴일 및 토요일 제외)에 계약상대자에게 대가를 지급해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 연구원은 감사대상기간(2023.11.1.~2024.9.30.) 중 대가를 지

급한 위탁연구용역 계약에 대해 해당 계약당사자로부터 위탁연구용역의 계약 완료 납품 후 용역계약의 대가 지급 신청을 받은 ‘북한경제 분석을 위한 2023년 하반기 인공위성 야간조도 데이터 구축사업’ 계약에 대해 아래 [표 1]과 같이 법정 지급기한인 5일을 초과하여 대가를 지급하였다.

[표 1] 연구원 위탁연구용역의 계약 완료후 대가 지급기한 미준수 내역

계약명	계약금액 (천원)	계약상대자	사업기간		준공금		지급기한 초과일수	비고 (계약부서)
			시작일	종료일	청구일	지급일		
북한경제 분석을 위한 2023년 하반기 인공위성 야간조도 데이터 구축사업	3,000	강원대학교 산학협력단	240102	240131	240208	240222	3	연구사업팀

4. 조치할 사항

원장은 위탁연구용역 계약 완료 후 계약상대자에게 준공금 대가를 법정기한을 초과하여 지급한 선임행정원 김○○에 대해 주의를 촉구하시고, 「국가계약법령」의 대가 지급기한을 준수하는 등 계약 업무에 대한 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)